

U IME CRNE GORE

OSNOVNI SUD U NIKŠIĆU, kao prvostepeni krivični, sudija pojedinac Đuričković Igor, uz sudjelovanje sudijskog pripravnika Vuksanović Nataše i namještenika Papović Budimirke kao zapisničara, rješavajući u krivičnom predmetu okrivljenih V..Ž.., P..B.. i Đ.. M.., svi iz Nikšića, zbog krivičnog djela učestvovanje u tuči iz člana 153 Krivičnog zakonika Crne Gore, postupajući po optužnom predlogu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću Kt.br.457/17 od 28.02.2018. godine, nakon javnog glavnog pretresa održanog dana 10.04.2019. godine, u prisustvu državnog tužioca u ODT-u u Nikšiću Sindić Vanje, okrivljenih V.. Ž.., P.. B.. i Đ.. M.. i punomoćnice oštećenog D..M.., K.. D.. advokata iz Budve, donio je i dana 15.04.2019. godine javno objavio

P R E S U D U

Okrivljeni:

1.V.. Ž..., jmbg .., od oca R.. i majke J.., rođene I.., rođen ... godine, u Nikšiću, sa prebivalištem u Nikšiću, ulica .., zgrada .. ulaz .. stan .. državljanin Crne Gore, neoženjen, nezaposlen, srednjeg imovnog stanja, ranije osuđivan presudom Osnovnog suda u Prijepolju SPK br. 45/17 od 07.05.2017. godine, zbog krivičnog djela iz člana 344 stav 2 u vezi stava 1 KZ RS, kojom mu je izrečena mjera bezbjednosti protjerivanje stranca iz zemlje; presudom Višeg suda u Podgorici K.br. 309/2009 od 28.03.2011. godine, zbog krivičnog djela iz člana 387 stav 2 u vezi stava 1 KZ CG, na kaznu zatvora u trajanju od tri mjeseca; presudom Osnovnog suda u Nikšiću K.br. 271/2010 od 22.03.2011.godine, zbog krivičnog djela iz člana 339 stav 1 KZ CG, na novčanu kaznu u iznosu od 600,00 eura; presudom Osnovnog suda u Nikšiću K.br. 88/2010 od 23.02.2011.godine, zbog krivičnog djela iz člana 399 KZ CG, na kaznu zatvora u trajanju od 30 dana i presudom Osnovnog suda u Nikšiću K.br. 484/2009 od 28.12.2009. godine, zbog krivičnog djela iz člana 403 stav 1 KZ CG, uslovnom osudom, na tri mjeseca zatvora-uslovno na dvije godine,

2.P. B., jmbg .., od oca S.. i majke Z.., rođene P.., rođen ... godine u Nikšiću, sa prebivalištem u Nikšiću, ulica .., državljanin Crne Gore, po zanimanju radnik, neoženjen, srednjeg imovnog stanja, ranije neosuđivan,

3.Đ.. M.., jmbg ..., od oca L.. i majke D.., rođene B.., rođen ... godine u Nikšiću, sa prebivalištem u Nikšiću, ulica .., državljanin Crne Gore, po zanimanju vozač, ranije neosuđivan,

Krivi su:

Što su:

U noći 20./21.11.2017. godine, oko 00:15 časova u Nikšiću, u ulici S. Š. ispred trgovinskog objekta I. - M. s. , svjesni da na taj način mogu učiniti djelo i na to pristali, učestvovali u tuči u kojoj je oštećeni D.. M.. zadobio tešku tjelesnu povredu u vidu razderine u desnoj polovini potiljačnog predjela, praćenu linijskim prelomom potiljačne kosti, gubitkom svijesti, nagnječenjem kore velikog mozga u čeonom režnju i desnostranim oštećenjem sluha, na način što je okrivljeni V...Ž..., nakon prepirke do koje je došlo sa oštećenim D.. M.. ispred ulaznih vrata navedenog trgovinskog objekta, istog na trotoaru naspram ulaznih stepenica objekta gađao zapaljenom bakljom, a nakon toga mu prišao, kada su se međusobno nastavili udarati pesnicama po glavi i tijelu, u koje vrijeme im je prišao okrivljeni P... B.. koji je oštećenog D... M.. udario pesnicom u predjelu lica, dok ih je za to vrijeme sa stepenica, u više navrata pivskim flašama, kao sredstvom podobnim da tijelo teško povrijedi ili zdravlje teško naruši, gađao okrivljeni Đ.. .. prilikom koje tuče je oštećeni D..M.. pao i potiljačnim dijelom glave udario o betonsku podlogu,

- čime su izvršili po jedno krivično djelo učestvovanje u tuči iz člana 153 Krivičnog zakonika Crne Gore;

- Pa sud:

-I-

-okrivljenog V.. Ž.. zbog izvršenja navedenog krivičnog djela primjenom citirane zakonske odredbe i odredbi iz člana 4 stav 2, člana 32, 36 i 42 Krivičnog zakonika Crne Gore, kao i odredbi iz člana 226, 229 i 374 Zakonika o krivičnom postupku

OSUĐUJE

Na kaznu zatvora u trajanju od 4 (slovima: četiri) mjeseca, koju kaznu je imenovani okrivljeni dužan izdržati nakon pravosnažnosti presude.

-II-

-okrivljenima P.. B.. i Đ.. M.. zbog izvršenja navedenog krivičnog djela primjenom citirane zakonske odredbe, odredbi iz člana 4 stav 2, člana 42, 52, 53 i 54 Krivičnog zakonika Crne Gore, kao i odredbi iz člana 226, 229 i člana 374 Zakonika o krivičnom postupku i z r i č e

USLOVNU OSUDU

Sa kojom svakom imenovanom okrivljenom pojedinačno utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od po 4 (slovima: četiri) mjeseca i istovremeno određuje da se navedene kazne zatvora neće izvršiti ukoliko imenovani okrivljeni u roku od 18 (slovima: osamnaest) mjeseci od dana pravosnažnosti ove presude ne učine novo krivično djelo.

Obavezuju se okrivljeni V..Ž., P.. B.. i Đ.. M.. da na ime troškova krivičnog postupka solidarno plate novčani iznos od 158,50 eura i da pojedinačno na ime paušala plate iznose od po 50,00 eura, sve navedeno u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja na žiro račun Osnovnog suda u Nikšiću broj 832-152-32 i da sudu dostave dokaz o izvršenoj uplati.

Odluku o visini nagrade punomoćnici oštećenog angažovanoj iz reda advokata za postupanje u predmetnom krivičnom postupku i obavezi okrivljenih da solidarno nadoknade te troškove krivičnog postupka, sud će odlučiti posebnim rješenjem nakon pravosnažnosti odluke o krivici okrivljenih u predmetnom krivičnom postupku.

Obrazloženje

Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću svojim optužnim predlogom Kt.br.457/17 od 28.02.2018.godine, stavilo je na teret okrivljenima V.. Ž..., P.. B.. i Đ.. M.. izvršenje krivičnog djela učestvovanje u tuči iz člana 153 KZ CG, koje krivično djelo je činjenično opisano u izreci presude. Državni tužilac u ODT-u u Nikšiću Sindić Vanja, koja je zastupala optužni akt na glavnom pretresu, u svojoj završnoj riječi, ostala je pri navodima podnijetog optužnog akta i predložila sudu da okrivljene oglasi krivim zbog izvršenja krivičnog djela koje im je stavljeno na teret optužbom i osudi po zakonu.

Punomoćnica oštećenog Đ.. M.. u svojoj završnoj riječi navela je da se pridružuje krivičnom gonjenju protiv okrivljenih i predložila sudu da okrivljene obaveže da oštećenom nadoknade troškove krivičnog postupka, koje je isti imao po osnovu angažovanja punomoćnika iz reda advokata, dok će naknadu štete zahtijevati u posebnom građansko pravnom postupku.

Prvookrivljeni V.. Ž.. u svojoj odbrani datoj u prethodnom postupku pred državnim tužiocem u ODT-u u Nikšiću i na glavnom pretresu, negirajući izvršenje krivičnog djela koje mu je stavljeno na teret optužbom, u bitnom je istakao da je u noći 20./21.11.2017. godine došao u trgovinski objekat I. -M. s. , gdje je sreo svog druga drugookrivljenog P.. B., a kojom prilikom je vidio nekog njemu tada nepoznatog momka, za kojeg je kasnije saznao da se zove Đ.. M., koji je psovao radnice i službenika obezbjeđenja u tom prodajnom objektu i

on je u jednom momentu oštećenom postavio pitanje: »Kakva ti je to majica«, samo da bi mu skrenuo pažnju i prekinuo takvo njegovo ponašanje, jer ta majica koju je oštećeni imao na sebi nije imala ništa posebno da bi mu on postavio takvo pitanje, na koje pitanje mu je oštećeni odgovorio: »Ja sam .. ja sam najjači, izađi napolje, jebaću ti majku« i nakon toga oštećeni .. je sa neka dva, njemu tada takođe nepoznata momka, izašao iz prodavnice, a odmah zatim je i on izašao iz prodavnice i vidio oštećenog .. i ta dva njegova druga kako stoje na trotoaru ispod ulaznih stepenica u objekat M. s. i u rukama drže pune staklene pivske flaše zapremine 0,5l, da bi odmah kada su ga vidjeli počeli da tim pivskim flašama gađaju u njegovom pravcu tim bocama, u kom momentu se on nalazio na stepenicama koje se nalaze ispred ulaza u tu prodavnicu, ali ga nijedna od tih flaša nije pogodila, a kako je tada iza njega naišao njegov drug trećeokrivljeni Đ..M.., jedna od tih flaša je pogodila trećeokrivljenog Đ..M.. u predjelu ramena. Tada se sjetio da kod sebe ima jednu baklju, koja je bila kartonska, italijanske proizvodnje, dužine oko 20 do 25 cm i istu zapalio dok je još bio na stepenicama ispred prodavnice, kako bi se na taj način odbranio od oštećenog Đ.. M.. i ta njegova dva druga, nakon čega se sa tom zapaljenom bakljom u ruci spustio niz stepenice i istom mahao ispred sebe kako bi oštećenog Đ.. M.. i ta njegova dva druga udaljio od sebe i od trećeokrivljenog Đ..M.., ali je bez obzira na to oštećeni Đ.. M.. uspio da mu pride i da ga dva ili tri puta udari nekim predmetom koji je imao u rukama u predjelu glave, od kojih udaraca je nakon kritičnog događaja on imao povrede koje su se manifestovale u vidu nekoliko vidljivih tzv.čvoruga u tjemenom dijelu glave, zbog kojih se on nije javljao lekarima u nikšićkoj bolnici kako bi mu ukazali medicinsku pomoć. Istakao je i da je nakon što ga je oštećeni Đ.. M.. udario na prethodno opisani način on od sebe odbacio tu upaljenu baklju, nakon čega se potukao sa oštećenim ..m, na način što su njih dvojica jedan drugog udarali stisnutim pesnicama, s tim što misli da zbog toga što je oštećeni dosta višoj od njega, da on u toj situaciji oštećenog nije mogao udariti ni jedan put u predjelu glave, već jedino po drugim dijelovima tijela, te da su, nakon što su razmijenili više udaraca šakama, on i oštećeni jedan drugoga uhvatili u zahvat tzv. grif, nakon čega su se pustili, a oštećeni Damjanović se okrenuo od njega i uputio ka drugookrivljenom .., koji je u međuvremenu izašao iz trgovinskog objekta I. -M. s. , kojom prilikom ga je drugookrivljeni .. odmah uradio pesnicom u predjelu lica, tačnije brade, od kog udarca je oštećeni .. pao na tlo, na način što je potiljačnim dijelom glave udario o beton, nakon čega je on sa drugookrivljenim .. prišao oštećenom Đ.. da vide u kakvom je stanju, s obzirom na to da je isti prethodno pao i glavom udario od beton i da je kada je prišao oštećenom Đ.. M. vidio da je isti bio u svjesnom stanju. Izjavio je i to da su, kada je on za vrijeme trajanja kritičnog događaja je zapalio baklju koju je imao kod sebe, ta dva momka koja su bila u društvu sa oštećenim pobjegla preko ulice, odakle su posmatrali kritični događaj, tako da ta dva momka nijesu ni na koji način učestvovali u tuči do koje je došlo između njega i oštećenog .., niti su doprinijeli povrijeđivanju oštećenog. Pojasnio je i da je kritične večeri poslije njega iz trgovinskog objekta odmah izašao trećeokrivljeni .., koga je pogodila jedna od pivskih flaša kojima su ga gađali oštećeni .. i njegova dva druga i da se sjeća da je u toj situaciji trećeokrivljeni Đ.. u ruci imao jednu crvenu plastičnu korpu, koja se inače koristi u trgovinskim objektima, u kojoj su bile staklene flaše od pića i da on u toj situaciji nije vidio da je trećeokrivljeni Đ..M.nekoga udarao, već je vidio da je trećeokrivljeni Đ.. razdvajao njega i oštećenog Đ.. M.., za vrijeme dok su on i oštećeni jedan drugoga držali rukama oko vrata, odnosno u zahvatu koji se žargonski zove »grif«. Istakao je i da je nakon kritičnog događaja saznao da se oštećeni .. nalazio u bolnici u Podgorici, jer je kritičnom prilikom zadobio teške povrede glave, zbog čega mu je jako žao i zbog čega je spreman je da se oštećenom izvini zbog kritičnog događaja i dodao da je da je, kao navijač fudbalskog kluba Partizan, član nevladine organizacije Grobari Nikšić i da je te večeri, prije kritičnog događaja, sa nekim društvom sjedio i gledao utakmicu, za koje vrijeme je konzumirao alkoholna pića, tako da je u vrijeme dešavanja kritičnog događaja bio u pripitom stanju.

U svojoj završnoj riječi prvookrivljeni V.. Ž.. je, ostajući pri svojoj odbrani, predložio sudu da ga oslobodi od optužbe.

Drugookrivljeni P.. B.. u svojoj odbrani datoj u prethodnom postupku pred državnim tužiocem u ODT-u u Nikšiću i na glavnom pretresu, negirajući izvršenje krivičnog djela koje mu je stavljeno na teret optužbom, u bitnom je istakao da se u noći 20./21.11.2017. godine nalazio u trgovinskom objektu I. -M. s. , gdje je sreo prvookrivljenog .., koga inače dobro poznaje, jer je sa istim komšija i drug, da je sa prvookrivljenim V.. u navedeni trgovinski objekat došao i trećeokrivljeni Đ.... zvan ..i, koga on poznaje iz viđenja, te da je tom prilikom vidio da u navedenom trgovinskom objektu, pored kase, stoje neki momci za koje je procjenio da su bili pod dejstvom alkohola i koji momci su se svađali sa prvookrivljenim V..Ž... Izjavio je i da je kritičnom prilikom prišao tim momcima i zamolio ih da se ne svađaju sa prvookrivljenim Vujkovićem, ali je bez obzira na njegovu molbu, jedan od ta tri momka, za kojeg je nakon kritičnog događaja saznao da se radilo o oštećenom D.. M.., stao kod ulaznih vrata navedenog trgovinskog objekta, uporno pozivajući prvookrivljenog V.. Ž.. da izađe napolje, kojom prilikom mu je vjerovatno uputio i neke vulgarne riječi, koje ne može precizno interpretirati, nakon čega je vidio prvookrivljenog V.. Ž.. da je prišao oštećenom Da.. dok je stajao na ulaznim vratima navedenog trgovinskog objekta, nakon čega su se njih dvojica kod ulaznih vrata tog objekta počeli međusobno udarati i gurati, što su nastavili da rade silazeći niz stepenice koje se nalaze ispred ulaza, a kada su prvookrivljeni V.. i oštećeni D.. sišli sa tih stepenica i našli na trotoaru ispod stepenica, momci koji su bili u društvu sa oštećenim D.. počeli su gađati nekim artiklima koje su kupili u prodavnici, s tim što on ne zna o kojim predmetima se radilo, jer to nije mogao da opazi u toj situaciji. Istakao je i to da je, nakon što su provokrivljeni .. i oštećeni .. izašli iz trgovinskog objekta I. -M. s. , odmah za njima izašao i trećeokrivljeni .., koji je u ruci nosio plastičnu korpu koja se koristi za trgovinu, u kojoj korpi su se nalazile flaše piva i gađao tim pivskim flašama u pravcu tri momka od kojih je jedan bio oštećeni D.., koji se tukao sa prvookrivljenim .., dok su druga dva momka iz tog društva ubrzo pobjegli u pravcu grada. Naveo je i da je tuča između prvookrivljenog .. i oštećenog .. trajala oko minut, da je on za to vrijeme više puta pokušao da ih razdvoji i da je u jednom momentu oštećenog .., koji je tada bio uspio da savlada prvokrivljenog .. tako što ga je rukom obuhvatio oko tijela, uspio da makne sa prvokrivljenog .. na način što je imenovanog oštećenog jedanput udario pesnicom u predjelu brade, od kog udarca oštećeni D..nije pao, već mu je uzvratio udarac stisnutom pesnicom u predjelu glave, nakon čega je neko od momaka koji su bili u društvu sa oštećenim .., počeo da gađa punim staklenim flašama u njihovom pravcu, kojom prilikom se pored njega nalazio prvookrivljeni .., a u njihovoj blizini na trotoaru je ležao oštećeni ... Izjavio je da ne zna od čega je oštećeni Da.. pao na trotoar, a da je moguće da ga je pogodila neka od flaša kojima su gađali drugovi oštećenog i dodao da je on tada pokušao da podigne oštećenog .., ali je od toga odustao pošto su u tada do njega došla dva druga oštećenog, pa je on plašeći se da će ga isti napasti pobjegao, a u međuvremenu sa lica mjesta otišli su i prvokrivljeni .. i drugookrivljeni ... Dodao je i da je oštećeni D..M.., nakon što se potukao sa prvookrivljenim .., u kojoj tuči su međusobno razmijenili 2-3 udarca pesnicama, i to više od pijanstva, nego od udaraca, pao na trotoar, a da je na trotoar za to vrijeme pao i prvookrivljeni V.. Ž... Izjavio je i to da je provokrivljeni .. kritičnom prilikom, još u prvom naletu kada je počela svađa između imenovanog okrivljenog i oštećenog, zapalio baklju, kojom prilikom se nalazio ispred ulaznih vrata prodavnice, sa kog mjesta je i odbacio baklju od sebe i da neposredno nakon okončanja kritičnog događaja on nije zagledao da li je prvookrivljeni .. imao neke vidljive povrede, ali mu se dva dana nakon kritičnog događaja prvookrivljeni žalio da je kritičnom priliko zadobio neke povrede po glavi.

U svojoj završnoj riječi drugookrivljeni F.. B.. je, ostajući pri svojoj odbrani, predložio sudu da ga oslobodi od optužbe.

Trećeokrivljeni Đ.. M.. u prethodnom postupku koji se vodio pred Osnovnim državnim tužilaštvom u Nikšiću nije saslušan u svojstvu osumnjičenog ili okrivljenog, a na glavnom pretresu iskoristio je svoje zakonsko

pravo da ne iznosi svoju odbranu i da ne odgovara na pitanja koja bi mu kao okrivljenom eventualno bila postavljena.

U svojoj završnoj riječi trećeookrivljeni .. je naveo da se ne smatra krivim za izvršenje krivičnog djela koje mu je stavljeno na teret optužbom, da smatra da ni radnje okrivljenih .. ne mogu predstavljati krivično djelo, jer su se isti kritičnom prilikom branili od napada oštećenog i lica koja su bila sa njim u društvu i u konačnom predložio sudu da ga oslobodi optužbe.

Sud je na glavnom pretresu u dokaznom postupku neposredno saslušao oštećenog .., neposredno saslušao svjedoke .., izvršio uvid u video zapis na CD nosaču, koji video zapis je izuzet iz sistema video nadzora instaliranog u trgovinskog objektu I. -M. s. i koji video zapis je sačinjen kamerama video nadzora instaliranim u navedenom trgovinskom objektu dana 21.11.2017. godine, u periodu od 00:00 do 01:00 časova, na saglasan predlog stranaka pročitao nalaz i mišljenje vještaka sudske medicine dr Radojević Nemanje, dat u prethodnom postupku pred ODT Nikšić i neposredno saslušao imenovanog vještaka i pročitao izvode iz registra kaznenih evidencija Ministarstva pravde CG za okrivljene.

Analizirajući provedene dokaze pojedinačno i u njihovoj međusobnoj povezanosti, dovodećih ih u vezu sa navodima optužbe i odbranama okrivljenih, sud je na nesumnjiv način utvrdio da su okrivljeni V.. Že...., P.. B.. i Đ.. M., počinili krivično djelo koje im je stavljeno na teret optužbom, pa ih je zbog izvršenja istog oglasio krivim i krivično pravno odgovornim iz sljedećih razloga:

Krivično djelo učestvovanje u tuči iz člana 153 KZ CG čini onaj ko učestvuje u tuči u kojoj je neko lišen života ili je drugome nanesena teška tjelesna povreda.

Oštećeni D.. M.. u svom svjedočkom iskazu datom u prethodnom postupku pred državnim tužiocem u ODT Nikšić i na glavnom pretresu u bitnom je istakao da je u noći 20./21.11.2017. godine, sa svojim bratom od ujaka B.. M.. i kumom K.. Z.. pošao u trgovinski objekat I. -M. s. da kupi neke artikle, da je tom prilikom na sebi imao da je nakon što je ušao u prodavnicu stao pored kase kako bi platio stvari koje su kupili, a naspram njega su stajali .., te da mu je dok je stajao pored kase prišao neki momak koga je tada vidio prvi put, a za kojeg je kasnije saznao da se radilo o prvookrivljenom V.. Ž., koji je, kako mu se čini bio u društvu sa još nekim momcima i koji mu je rukama razgrnuo duksericu koju je imao na sebi i pogledao majicu crne boje sa plavim natpisom koju je on imao na sebi i postavio pitanje da li je pripadnik navijačke grupe Varvari, na šta mu je on odgovorio da nije. Nakon toga on je platio stvari koje je kupio u navedenom trgovinskom objektu, izašao iz istog, nakon čega je, dok je silazio niz stepenice čuo da je prvookrivljeni V.. nešto vikao, a da misli da su dva momka koja su bili u društvu sa prvookrivljenim V.. psovali, a za vrijeme dok se spuštao stepenicima koje se nalaze ispred tog trgovinskog objekta neko od te trojice ga je gađao punim staklenim pivskim flašama, da ne može tačno procijeniti koliko je tih flaša bačeno u njegovom pravcu, a u jednom trenutku osjetio je jak udarac u potiljak, nakon čega se više ničega ne sjeća. Istakao je i da je nakon kritičnog događaja, zbog ozbiljnih povreda koje je zadobio u istom, bio na bolničkom liječenju i u JZU Opšta bolnica Nikšić i u KC CG Podgorica. Na glavnom pretresu na kojem je saslušan u svojstvu svjedoka oštećeni .. je prepoznao prvookrivljenog V.. .. kao lice koje mu je kritične večeri u objektu I. -M. s. razgrnulo duksericu i pitalo ga da li je Varvar, dok se za okrivljene .. nije mogao izjasniti da li su isti kritične večeri bili prisutni u trgovinskom objektu M. s. i na prostoru ispred istog, jer iste nije moga prepoznati kao učesnike kritičnog događaja. Odgovarajući

na pitanja postavljena na glavnom pretresu imenovani oštećeni je naveo da prije kritične večeri prvookrivljenog V..Ž..nije poznavao ni lično, niti iz viđenja, već je imenovanog okrivljenog prvi put u životu vidio kritične večeri u trgovinskom objektu M. s. i objasnio da je, prije nego što je zadobio udarac od kojeg je izgubio svijest, vidio da su B.. .. otišli u pravcu vozila kojim su te večeri njih trojica došli do navedenog trgovinskog objekta, a da neposredno prije nego što je zadobio taj udarac nakon kojeg se više ničega ne sjeća, nije vidio gdje se njih dvojica nalaze, ali da prije nego što je zadobio taj udarac on nije nikoga udario, te da ni svjedoci Batrićević i Krivokapić nikoga nijesu udarili, jer su oni odmah nakon što su izašli iz tog trgovinskog objekta otišli u pravcu vozila kojim su prethodno došli na lice mjesta.

Svjedok B.. M.. u svom iskazu u bitnom je naveo da se sa oštećenim D..M.. i svjedokom K.. Z.. u noći 20./21.11.2017. godine nalazio u trgovinskom objektu I. -M. s. , da je Krivokapić Zoran stajao kod kase i plaćao račune, dok je on sa oštećenim stajao malo po strani, kojom prilikom je u jednom momentu oštećenom prišao jedan njemu nepoznati momak koji je oštećenom raskopčao duksericu i pitao ga: “Je li ovo majica Varvara”, za kojeg je kasnije saznao da se zove .., na šta mu je oštećeni odgovorio da nije, nakon čega je on sa oštećenim i K.. Z.. izašao iz navedenog trgovinskog objekta i dok su se nalazili na stepenicama od tog objekta i dok su silazili niz iste, neko je počeo da ih gađa sa staklenim pivskim flašama, nakon čega se okrenuo i vidio da je prvookrivljeni .., zapalio baklju i bacio je u njihovom pravcu, koja baklja ga je pogodila u predjelu potkoljenice lijeve noge, s tim što su pored tog momka sa bakljom bila još neka dva nepoznata momka, koji su i nakon što se okrenuo ka vratima navedenog trgovinskog objekta nastavili da gađaju punim pivskim flašama i objasnio da se u trenutku kada je pogođen bakljom nalazio na trotoaru pored stepenica, a pored njega su bili oštećeni D.. i svjedok K.... Naveo je i da je, nakon tog napada od strane tih momaka i nakon što je bio pogođen bakljom, zajedno sa .., potrčao do svog vozila, koje je bilo parkirano u ulici S. Š. , a ubrzo zatim se vratio ispred trgovinskog objekta I. -M. s. , u kom trenutku nije vidio nikog ispred navedenog objekta osim oštećenog Da.. .. koji je ležao na trotoaru negdje između navedenog trgovinskog objekta i poljoprivredne apoteke koja se nalazi pored istog, nakon čega je zajedno sa .. uspio da podigne oštećenog i zatim su ga povezli u Opštu bolnicu Nikšić, gdje se oštećeni nije dugo zadržao, imao je raskotinu u potiljačnom dijelu glave, nakon čega je pušten kući, a poznato mu je da je kritične večeri kao i narednog dana oštećeni čitavo vrijeme spavao i nije se ničega sjeća, zbog čega je ponovo prevezen u bolnicu i zadržan na liječenju. Pojasnio je i da kritičnom prilikom on nikoga nije psovao, da to nijesu radili ni oštećeni .., ni svjedok .. i dodao da je kritičnom prilikom vidio da je jedan od dva momka koji su bili u društvu sa tim momkom koji je bacio baklju držao u ruci trgovačku korpu punu staklenih flaša piva i da su ih ti momci gađali sa flašama iz te korpe, da je, iako je vidljivost na mjestu događaja bila smanjena zbog dima od baklje, u trenutku kada je krenuo do svog vozila vidio kako se oštećeni ..oš čupao sa tim momkom koji je bacio baklju, u koje vrijeme su ta dva druga momka bila ispred ulaznih vrata trgovinskog objekta M. s. i flašama piva gađali u pravcu njega, oštećenog .. i svjedoka ... Odgovarajući na pitanja postavljena na glavnom pretresu imeovani svjedok je naveo je da među trojicom okrivljenih ne može da prepozna lice koje je kritičnom prilikom ispred trgovinskog objekta M. s. bacio zapaljenu baklju u njegovom pravcu i koje se nakon toga čupalo sa oštećenim .. i istakao da je kritičnom prilikom prije nego što je otišao do svog vozila vidio da se oštećeni čupa sa tim licem koje je bacilo baklju i vidio da jedan drugog čupaju, tako što se rukama čupaju za djelove garderobe koje su imali na gornjem dijelu tijela, a da nije vidio da u toj situaciji jedan drugog hvataju za vrat ili da na neki način pokušavaju da jedan drugog obore na tlo, te da je ta situacija između njih dvojice trajala oko 5 sekundi.

Svjedok K.. Z.. u svom iskazu u bitnom je naveo da je kritičnog dana, negdje oko ponoći, bio u društvu sa oštećenim .., da su se nalazili u trgovinskom objektu I. -M. s. , kojom prilikom je, dok su bili u navedenom objektu, došlo do prepirke između prvookrivljenog V.. Ž.. i oštećenog D..M..i objasnio da su za vrijeme trajanja

te prepirke njih dvojica izašli ispred navedenog objekta i na stepeništu ispred istog je došlo do tuče između njih dvojice i da je jasno vidio da su njih dvojica međusobno razmjenjivali udarce, pa je on, uplašen od tog događaja, otišao do vozila kojim je zajedno sa oštećenim i .. došao do navedenog trgovinskog objekta, koje vozilo i pored vozila stajao nekih minut ili dva, nakon čega se vratio do trgovinskog objekta i na prostoru ispred istog zatekao oštećenog .. kako leži na trotoaru bez svijesti, pa je prišao da mu pomogne, a nakon toga ga i povezao u Opštu bolnicu Nikšić. Pojasnio je da se sjeća da su kritične večeri u toj prodavnici u društvu sa prvookrivljenim V..bili i okrivljeni .., ali nije vidio da li su oni učestvovali u predmetnom događaju, budući da je odmah kada je vidio da se okrivljeni V.. Ž.. i oštećeni D.. M.. tuku otišao sa tog mjesta, a kada se vratio do trgovinskog objekta na tom prostoru ispred istog je bio samo oštećeni .., koji je ležao bez svijesti. Istakao je i da nikog od trojice okrivljenih prije kritične večeri on nije poznao, niti je sa istima te večeri imao bilo kakav konflikt ili svađu. Odgovarajući na pitanja postavljena na glavnom pretresu imenovani svjedok je izjavio da za vrijeme dok je bio na mjestu događaja nije neposredno opazio da je neko nekog gađao flašama, ali je čuo da se lome flaše po trotoaru dok se udaljavao u pravcu vozila, iako je na snimku koji mu je pokazan od strane službenika Uprave policije dok se saslušavao u službenim prostorijama stanice policije vidio da je oštećeni kritičnom, prilikom udaren u glavu staklenom flašom, ali se ne vidi ko ih je bacao u pravcu oštećenog. Odgovarajući na pitanja, imenovani svjedok je naveo i da je kada je prišao oštećenom isti na trotaru ležao na leđima, da se ne može sjetiti ko je započeo prepirku u trgovinskom objektu između okrivljenog i oštećenog, ali da se sjeća da je u pitanju bila prepirka zbog neke majice plave boje koji je oštećeni .. tom prilikom imao na sebi, kao i da se sjeća da je, dok je trajala ta tuča odnosno razmjena udaraca između okrivljenog i oštećenog, neko zapalio baklju koja je nakon toga gorjela na prostoru ispred trgovinskog objekta, te da su kritičnom prilikom okrivljeni .. i oštećeni .. te večeri razmijenili više udaraca, koje udarce su jedan drugome zadavali rukama.

Stalni sudski vještak sudske medicine dr R. N. u svom nalazu i mišljenju, koji je sud cijenio kao jasan stručan i objektiv, jer je isti dat po pravilima struke i na osnovu vjerodostojne medicinske dokumentacije koja se nalazi u spisima predmeta, naveo je da iz medicinske dokumentacije oštećenog .. u bitnom je istakao da je oštećeni .. dana 21.11.2017. godine, pregledan od strane ljekara Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici, kojom prilikom su kod njega dijagnostikovane sljedeće tjelesne povrede: razderina u desnoj polovini potiljačnog predjela praćena linijskim prelomom potiljačne kosti, gubitkom svijesti, nagnječenjem kore velikog mozga u čeonom režnju (contre-coup) i desnostranim oštećenjem sluha, da je navedena povreda posljedica dejstva tupine mehaničke sile i ista je nastala usled pada i udara o tvrdu i neravnu podlogu, a koja povreda se u vrijeme nanošenja kvalifikuje kao teška tjelesna povreda. U svom dopunskom nalazu i mišljenju, imenovani vještak je istakao da navedena povreda koju je zadobio oštećeni .., po svim svojim sudskomedicinskim karakteristikama pripada jednoj od najtipičnijih povreda koje nastaju mehanizmom pada i udara o tvrdu i neravnu podlogu, budući da upravo podatak da se spoljašnja povreda na koži (razderina) nalazi u potiljačnom predjelu glave, koja povreda je praćena prelomom potiljačne kosti koja se nalazi neposredno ispod opisane razderine, te da se na suprotnoj strani mozga (u čeonim režnjevima) nalaze nagnječenja kore mozga, predstavlja okolnosti koje se mogu jedino vezati za mehanizam pada, pa se isključuje mogućnost da su navedene povrede nastale kao posledica udarca. Dalje je u svom dopunskom nalazu i mišljenju imenovani vještak pojasnio da sudskomedicinsko vještačenje ne može odgovoriti na pitanje koji je uzrok pada oštećenog .., obzirom da u medicinskoj dokumentaciji nisu opisane bilo koje druge tjelesne povrede, zbog čega se ne može utvrditi da li je neki udarac u prednju stranu tijela oštećenog doveo do njegovog gubitka ravnoteže i pada, ali se ta mogućnost ne može ni isključiti, kao i da na gubitak ravnoteže, osim udarcem i odgurivanjem, mogu uticati i brojni drugi faktori-alkoholisanost, posebna lična svojstva organizma u vidu nekih oboljenja skopčanih sa poremećajem centra za ravnotežu, potom neadekvatan oslonac stopalima na podlogu, kao i karakteristike same podloge ili obuće. Dodao je da se navedena zadobijena povreda u vrijeme nanošenja identifikuje kao „obična“ teška tjelesna povreda, jer je postojala

samo apstraktna opasnost po život, odnosno njegov život nije bio neposredno ugrožen, u kom slučaju bi se navedena povreda kvalifikovala kao kvalifikovana (osobito) teška tjelesna povreda. U svom izjašnjenju na glavnom pretresu imenovani vještak je ostao pri navodima nalaza i mišljenja i dopunskog nalaza i mišljenja datih u pisanoj formi i odgovarajući na postavljena pitanja u bitnom istakao da je imajući u vidu da je u medicinskoj dokumentaciji opisana razderina u potiljačnom predjelu dužine oko 1,5 cm, sa svim posljedičnim povredama kostiju lobanje i unutarlobanjskog sadržaja moguće da je navedena povreda nastala mehanizmom pada i udara o ivicu stepenice, a pri tom isključuje mogućnost da je navedena povreda posljedica direktnog djestva sile odnosno udarca bilo nekim zamahnutim ili bačenim mehaničkim oruđem, u šta spada i stakleni predmet. Objasnio je i da je oštećenje sluha sastavni dio zadobijene povrede iz razloga što se prelom pružao na način da je zahvatao i djelove mozga koji su važni u funkciji sluha za desno uvo, a na osnovu dostavljene medicinske dokumentacije koja mu je naknadno dostavljena u toku predmetnog krivičnog postupka može se reći da je oštećenje sluha kod oštećenog .. trajno, ali ne u znatnoj mjeri tako da kvalifikacija tjelesne povrede ostaje nepromijenjena, jer da bi povreda bila kvalifikovana (osobito teška tjelesna povreda) potrebno je da oštećenje bude i trajnog i znatnog karaktera na važnom dijelu tijela.

Na osnovu interpretiranih i ostalih provedenih dokaza sud je utvrdio sljedeće činjenice:

Uvidom u CD sa video zapisom sačinjenim kritičnom prilikom kamerama video nadzora instaliranim u trgovinskom objektu I. – M. s. za vrijeme trajanja događaja koji je predmet ovog postupka utvrđeno je da je kritičnom prilikom u unutrašnjosti navedenog trgovinskog objekta, pored prostora na kojem se nalaze pultovi sa kasama, došlo do prepirke između prvookrivljenog V..Že.. i oštećenog D.... koju prepirku je inicirao prvookrivljeni V.. Ž., na način što je prišao oštećenom D.. M.., i istom raskopčao duksericu koju je imenovani oštećeni imao na sebi i pokazujući mu na majicu koju je oštećeni nosio ispod te dukserice nešto govorio, nakon čega je oštećeni izašao na prostor podesta na stepenicama ispred prodavnice i prvookrivljenog V..pozivao da izađe ispred te prodavnice.

Iskazima svjedoka .. i drugookrivljenog .., utvrđeno je da je u noći 20./21.11.2017. godine, oko 00:15 časova, u Nikšiću, u ulici S. Š. , ispred trgovinskog objekta I. -M. s. došlo do tuče u kojoj su učestvovali oštećeni .. sa jedne strane, a sa druge strane okrivljeni .. i da su u toj tuči prvookrivljeni .. i oštećeni .. međusobno razmjenjivali udarce stisnutim pesnicama u predjelu glave i tijela, da je drugookrivljeni .. sa oštećenim .., međusobno razmijenio po jedan udarac stisnutom pesnicom u predjelu glave, a da je trećeokrivljeni .. u toj tuči učestvovao tako što je gađao u pravcu oštećenog .. staklenim pivskim flašama, koje je uzimao iz trgovačke korpe koju je držao u ruci.

Iskazima svjedoka .. i iskazom oštećenog D.. Mi.. i nalazom i mišljenjem vještaka sudske medicine dr. Radojević Nemanje i dopunom nalaza i mišljenja i izjašnjenjem imenovanog vještaka na glavnom pretresu utvrđeno je da je za vrijeme trajanja te tuče oštećeni D..M.., zadobio tešku tjelesnu povredu u vidu razderine u desnoj polovini potiljačnog predjela praćenu linijskim prelomom potiljačne kosti, gubitkom svijesti, nagnječenjem kore velikog mozga u čeonom režnju i desnostranim oštećenjem sluha.

Na osnovu navedenih činjenica, sud je na nesumnjiv način utvrdio da su okrivljeni V.. Ž., P.. B.. i Đ.. M.. u noći 20./21.11.2017. godine, oko 00:15 časova u Nikšiću, u ulici S. Š. ispred trgovinskog objekta I. - M. s. , svjesni da na taj način mogu učiniti djelo i na to pristali, učestvovali u tuči u kojoj je oštećeni .. zadobio tešku tjelesnu

povredu u vidu razderine u desnoj polovini potiljačnog predjela, praćenu linijskim prelomom potiljačne kosti, gubitkom svijesti, nagnječenjem kore velikog mozga u čeonom režnju i desnostranim oštećenjem sluha, na način što je okrivljeni V..ć .., nakon prepirke do koje je došlo sa oštećenim D..M.. ispred ulaznih vrata navedenog trgovinskog objekta, istog na trotoaru naspram ulaznih stepenica objekta gađao zapaljenom bakljom, a nakon toga mu prišao, kada su se međusobno nastavili udarati pesnicama po glavi i tijelu, u koje vrijeme im je prišao okrivljeni .. koji je oštećenog .. udario pesnicom u predjelu lica, dok ih je za to vrijeme sa stepenica, u više navrata pivskim flašama, kao sredstvom podobnim da tijelo teško povrijedi ili zdravlje teško naruši, gađao okrivljeni .., prilikom koje tuče je oštećeni .. pao i potiljačnim dijelom glave udario o betonsku podlogu, kojim radnjama su okrivljeni izvršili krivično djelo učestvovanje u tuči iz člana 153 Krivičnog zakonika Crne Gore, na način, u vrijeme i na mjestu kako je to predstavljeno u izreci presude.

U tom pravcu, sud je cijeneći odbrane okrivljenih V.. Ž.. i P.. B.. u kojima su imenovani okrivljeni na različite načine opisali predmetni događaj, odnosno okolnosti pod kojima je kritičnom prilikom došlo do pada oštećenog D.. M..na trotoar, pri čemu prvookrivljeni V.. Ž..navodi da je kritičnom prilikom oštećeni D.. pao od udarca koji je zadobio od drugookrivljenog P.., drugookrivljeni P.. navodi da misli da je oštećeni pao usled udarca flašom kojom su u pravcu okrivljenih gađali članovi društva oštećenog, a obzirom na činjenicu da se oštećeni nalazio odmah pored okrivljenih, dakle, svaki negirajući da je do povrijeđivanja oštećenog D..došlo njihovim radnjama u fizičkom konfliktu koji je među njima izbio, našao da su iste neosnovane i usmjerene na izbjegavanje krivično pravne odgovornosti, jer su odbrane imenovanih okrivljenih u potpunosti opovrgnute dokazima kojima je sud iz prethodno navedenih razloga poklonio povjerenje i na istima zasnovao odluku o krivici okrivljenih u predmetnom krivičnom postupku.

Cijeneći subjektivni odnos okrivljenih prema izvršenom krivičnom djelu, sud je utvrdio da su imenovani okrivljeni prilikom izvršenja predmetnog krivičnog djela postupali sa eventualnim umišljajem, jer iz utvrđenog činjeničnog stanja proizilazi da su okrivljeni preduzimajući radnje bliže opisane izreci presude bili svjesni da učestvuju u tuči u kojoj nekom licu može biti nanesena teška tjelesna povreda, pa su na to i pristali, uslijed kojih radnji okrivljenih je nastupila i posljedica u vidu nanošenja teške tjelesne povrede oštećenom .., kao jedan od objektivnih elemenata neophodnih za postojanje bića krivičnog djela učestvovanje u tuči iz člana 153 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Imajući u vidu prethodno navedenu odluku suda u pogledu oblika umišljaja sa kojim su okrivljeni izvršili predmetno krivično djelo sud je u izreci presude izmijenio činjenični opis predmetnog krivičnog djela u odnosu na činjenični opis istog sadržan u optužnom aktu ODT-a u Nikšiću, povodom kojeg je vođen ovaj postupak, tako što je izmijenio opis stepena umišljaja, smatrajući da ovakvom intervencijom u činjeničnom opisu presude nije povrijeđen objektivni identitet optužbe na štetu okrivljenih, jer učinjenom izmjenom činjeničnog opisa okrivljenima na teret nije stavljena kriminalna količina veća od one koju je sadržao optužni akt ODT-a u Nikšiću Kt.br.457/17 od 28.02.2018. godine, povodom kojeg je vođen ovaj krivični postupak.

Prilikom donošenja odluke o vrsti i visini kazne prvookrivljenom V.. Ž.. sud u smislu člana 42 stav 1 KZ CG nije našao olakšavajuće okolnosti na strani prvookrivljenog, dok je raniju osuđivanost prvookrivljenog utvrđenu uvidom u izvod iz kaznene evidencije za istog sud okrivljenom cijenio kao otežavajuću okolnost u sklopu njegove ličnosti jer je očigledno da je okrivljeni lice koje pokazuje sklonost ka izvršenju krivičnih djela i da kazne koje su okrivljenom izricane prilikom ranije osuđivanosti na istog nijesu u dovoljnoj mjeri uticale da ne čini nova krivična djela. Cijeneći navedene okolnosti, sud je prvookrivljenog V.. Ž.. na osnovu člana 36 KZ CG

osudio na kaznu zatvora u trajanju od 4 mjeseca, smatrajući da je ovakva kazna primjerena težini izvršenog krivičnog djela, okolnostima pod kojima je učinjeno, njegovim konkretnim posljedicama i prvookrivljenom kao izvršiocu istog i da će se sa ovakvom kaznom na prvookrivljenog u dovoljnoj mjeri uticati da ubuduće ne vrši krivična djela i da će se na taj način u ovom konkretnom slučaju ostvariti svrha kažnjavanja iz člana 32 KZ CG, u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija iz člana 4 stav 2 KZ CG.

Prilikom donošenja odluke o krivičnoj sankciji okrivljenima P.. B.. i Đ.. M.., sud je u smislu člana 42 KZ CG kao olakšavajuće okolnosti na strani okrivljenih našao njihovu raniju neosuđivanost utvrđenu uvidom u izvod iz kaznene evidencije za okrivljene i loše imovne prilike, dok otežavajućih okolnosti na strani imenovanih okrivljenih, po ocjeni suda, nije bilo. Cijeneći navedene olakšavajuće okolnosti sud je našao da se radi o osobito olakšavajućim okolnostima i da imajući u vidu iste prema okrivljenima ... radi ostvarivanja ciljeva krivično-pravne zaštite društvenih vrijednosti nije nužno primijeniti kaznu i istima na osnovu člana 53 i 54 KZ CG izrekao uslovne osude, sa kojima je svakom okrivljenom pojedinačno utvrdio kazne zatvora u trajanju od po 4 mjeseca i istovremeno odredio da se ove kazne neće izvršiti ukoliko okrivljeni u roku od 18 mjeseci od dana pravosnažnosti presude ne učine neko novo krivično djelo, smatrajući da će se i sa prijetnjom izvršenja utvrđene kazne zatvora, uz provjeru ponašanja okrivljenih u roku od 18 mjeseci na iste u dovoljnoj mjeri uticati da ubuduće ne vrše nova krivična djela i da će se na taj način u ovom konkretnom slučaju ostvariti svrha izricanja uslovnih osuda iz člana 52 stav 2 KZ CG, u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija iz člana 4 stav 2 KZ CG.

Odluku o troškovima krivičnog postupka sud je donio na osnovu člana 226 i 229 ZKP-a i istom obavezao okrivljene da na ime troškova krivičnog postupka solidarno plate iznos od 158,50 eura, koji iznos se odnosi na ime nagrade vještaku medicinske struke dr N. R. za dati nalaz i mišljenje i pojašnjenje istog na glavnom pretresu i da na ime paušala, kao dijela troškova krivičnog postupka, pojedinačno plate iznose od po 50,00 eura, koji iznosi su određeni imajući u vidu složenost predmeta, trajanje postupka i imovne prilike okrivljenih.

Takođe, prilikom donošenja odluke o troškovima predmetnog krivičnog postupka sud je odredio da će odluku o visini nagrade punomoćnici oštećenog angažovanoj iz reda advokata za postupanje u predmetnom krivičnom postupku i obavezi okrivljenih da solidarno nadoknade te troškove krivičnog postupka odlučiti posebnim rješenjem, nakon pravosnažnosti odluke o krivici okrivljenih u predmetnom krivičnom postupku, smatrajući da bi donošenje odluke o tim troškovima krivičnog postupka prije pravosnažnosti odluke o krivici okrivljenih bilo preuranjeno.

Na osnovu svega izloženog, primjenom odredbi člana 374 ZKP-a odlučeno je kao u izreci presude.

OSNOVNI SUD U NIKŠIĆU, dana 15.04.2019. godine

Zapisničar S U D I J A

Papović Budimirka s.r. Đuričković Igor s.r.

Za tačnost otpravki tvrdi i ovjerava: Službenik suda

PRAVNA POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana

Prijema iste preko ovog suda Višem sudu Podgorica